

통 보

1. 제 목 : 휴직자 복무관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○○○

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 직원이 신체적·정신적 장애, 학업, 출산, 양육 등의 사유로 일정기간 근무를 쉴 수 있는 휴직제도를 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

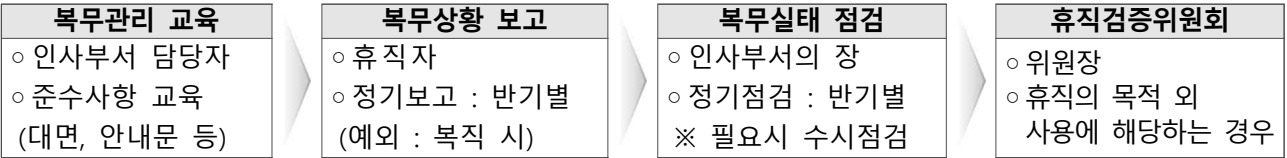
공단 「인사규정」 제38조(휴직) 및 제39조(휴직기간), 제40조(휴직의 효력) 및 제40조의2(휴직의 목적 외 사용 금지) 제1항에서 직원의 휴직 사유별 휴직기간은 [표 1]과 같이 정하며, 휴직 중인 직원은 직원으로서 신분은 유지되지만 직무에 종사하지 못하고, 「복무규정」 제8조(영리업무 및 겸업금지)의 영리업무 및 겸업금지 의무 위반 등 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하지 않도록 하여야 한다고 정하고 있습니다.

[표 1] 휴직 사유별 휴직기간 부여 기준

휴직 사유		휴직기간
질병휴직	업무외 부상 또는 질병	1년 이내(1년 연장가능)
	업무상 부상 또는 질병	1년 이내(산업재해보상법에 따른 질병, 부상은 3년 이내)
행방불명 휴직		3월 이내
법적의무수행 휴직		의무기간
노조전임 휴직		전임기간
병역휴직		복무기간
해외유학휴직		3년 이내(2년 연장 가능)
육아휴직		3년 이내(자녀 1인당, 2회 분할 사용 가능)
해외동반휴직		3년 이내(2년 연장 가능)
가족돌봄휴직		1년 이내(재직기간 중 3년)
자기개발휴직		1년 이내
연구직 창업휴직		5년 이내

또한 공단에서는 「인사규정」 제40조(휴직의 목적 외 사용 금지)제3항과 관련하여 「휴직자 복무관리 방침」을 마련해 소속기구에서 자체적으로 휴직자 복무관리를 시행하도록 [표 2]와 같이 체계를 구축하고, 직원의 휴직 전 복무관리 교육 및 휴직 중 복무실태 점검 등 휴직자에 대한 복무 기준을 정하였습니다.

[표 2] 휴직자 복무관리 체계



따라서 휴직자는 휴직을 해당 목적에 맞게 사용하고, 휴직 복무상황 신고서를 정해진 시기에 제출하여야 하며, ●● 및 소속기구에서는 정기·수시 복무점검을 통해 직원의 휴직 목적 외 사용 등 일탈 행위가 발생하지 않도록 관리·감독하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 휴직자 복무실태 점검에 관한 사항

휴직자 복무실태 점검은 반기별, 정기적(필요시 수시)으로 실시하도록 방침을 정하고 있는데, ●● 및 소속기구의 평균 휴직자 정기 복무점검 이행 실태를 점검한 결과, 그 시행률은 ##% 수준, 휴직자별 평균 복무 점검률은 ##% 수준이며, 특히 광주·▷▷▷▷▷▷, ♠♠♠♠♠♠♠, ♣♣♣♣♣♣♣♣에서는 최근 #년간 휴직자 복무실태 점검을 시행하지 않은 것으로 확인됩니다.

또한 ○○○○○○○○, △△·▼▼·▶▶·▲▲▲▲▲▲, ◎◎◎◎◎◎◎, ♠♠♠♠♠♠♠, ♥♥♥, ▲▲·●●●●·●●●●●●●에서는 일부 회차에서 정기 복무실태 점검을 누락하거나 일부 휴직자가 점검 대상에서 제외된 사실이 있고, 휴직자로부터 휴직자 복무상황 신고서만 징구하고 점검을 완료하지 않는 등 부실하게 관리한 실태가 확인됩니다.

[표 3] 기관별 휴직자 복무실태 점검 시행 결과

○ 대상기간 : ****.**, **..~****.**, **.(****년 휴직자부터)

구분	정기 복무점검 시행 결과			휴직자별 복무점검 결과			비고
	대상	시행	시행률	대상자	점검자	점검률	
●●							
△△△△△△							
▼▼▼▼▼▼							
■ ■ ■ ■ ■ ■							
▶▶▶▶▶▶							
▷▷▷▷▷▷							
▲▲▲▲▲▲							
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○							
♠♠♠♠♠♠♠							
♡♡♡							
▣▣▣▣▣▣▣							
▤▤▤▤▤▤▤							
▥▥▥▥▥▥▥							
▲▲▲▲▲▲▲▲							
▲▲▲▲▲▲▲▲							
●●●●●●●●●●							
▣▣▣▣▣▣▣▣							
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○							
♣♣♣♣♣♣♣♣							
평균							

※ 기준 : ****.**, **..휴직자부터 점검 대상으로 산정(휴직기간 중 반기별 1회 및 복직 시), ♠♠♠♠♠ 휴직자 無

한편, ○○○○○에서는 ****.**, **월 휴직자 복무관리 지침을 시행한 이후, 소속기관에 대한 휴직자 복무점검 시행 실태 등 제도 실효성에 대한 후속 관리는 별도로 시행하지 않았는데, ****년 임직원 외부활동 실태 특정감사 시 [표 4]와 같이 휴직 중 영리행위로 복무규정을 위반한 사례도 다수 확인되었습니다.

[표 4] 휴직 중 금지된 영리행위 위반 사례 및 휴직자 복무실태 점검 결과

소속	성명	위반 내용	휴직자 복무실태 점검 결과	비고
○○○○○		육아휴직 중 필라테스 운영	. **년 하반기 시행(결과 : 이상 없음)	소속기관 자체 징계(감봉)
◆◆◆◆◆		육아휴직 중 目目目 스마트스토어 운영(의류 등 판매) 및 영업 위한 해외 촬영(해외 출국)	. **년 상반기 시행(결과 : 이상 없음) . **년 하반기 시행(결과 : 이상 없음) . **년 상반기 시행(결과 : 이상 없음)	당해 특정감사 중 확인사항

소속	성명	위반 내용	휴직자 복무실태 점검 결과	비고
■■■■■		육아휴직 중 인터넷 쇼핑몰(■)에서 제품 판매(컴퓨터 등)	. **년 상반기 시행 (결과 : 이상없음) . **년 하반기 신고서만 징구 ※ 휴직자 이상 없음으로 신고	당해 특정감사 중 확인사항
●●●●●		육아휴직 중 目目目 스마트스토어 운영(교육 교재 등 판매 및 교육 동영상 제공)	. **년 상반기 시행(결과 : 이상 없음) . **년 하반기 시행(결과 : 이상 없음) . **년 상반기 시행(결과 : 이상 없음)	당해 특정감사 중 확인사항
◁◁◁◁		육아휴직중 ㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁㅁ에서 육아 관련 특정 제품 광고	. **년 하반기 미시행 . **년 상반기 미시행(점검 대상자 누락) . **년 하반기 미시행(점검 대상자 누락)	당해 특정감사 중 확인사항

2) 휴직자 복무관리 시스템 개선에 관한 사항

공단 통합경영정보시스템 상 휴직자 복무관리 시스템을 점검한 결과, [표 5]와 같이 분기별 휴직 복무실태 점검 대상자 조회 기능이 부재(특정일만 조회 가능)하고 휴직기간 변경 시 변경된 휴기기간 조회 기능이 구축되지 않아 인사부서 담당자가 휴직자 명단을 별도로 수기 관리하여야 하는 등 업무의 효율성이 낮으며, 휴직자 관리 대상 누락, 복무상황 신고서 부실 관리, 휴직자 겸직 허가대장 부재 등을 초래할 수 있는 리스크를 확인하였습니다.

[표 5] 통합경영정보시스템 휴직자 복무관리 관련 프로그램 현황

--

3. 관계기관 의견

- ○○○○○에서는 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

4. 조치할 사항

○ ○○○○는

- 전 소속기구에서 정기 휴직자 복무실태 점검이 누락되지 않도록 연간 점검계획을 수립하여 안내하고, 점검 결과를 모니터링하는 등 내부통제 2차 방어선을 강화하시기 바라며,
- 휴직자 복무관리 업무 효율성 제고를 위한 전산시스템 개선 계획을 수립하시기 바랍니다. (통보)